

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 477/2537

บริษัทไทยแอโรว์ จำกัด

ผู้ร้อง

นางสาวดาหวัน สายล้ำ

ผู้คัดค้าน

นายสุรเดช จิตรจงรักษ์ ทนายผู้คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า ผู้คัดค้านอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ให้อุทธรณ์ได้เฉพาะข้อกฎหมายเท่านั้นอุทธรณ์ของผู้คัดค้านเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงจึงไม่รับอุทธรณ์

ผู้คัดค้านเห็นว่า อุทธรณ์ของผู้คัดค้านมีปัญหาที่ศาลฎีกาควรจะได้รับไว้เป็นอุทธรณ์ไปรตมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของผู้คัดค้านไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ทนายผู้ร้องได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 56)

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลแรงงานกลางอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างนางสาวดาหวันสายล้ำ กรรมการลูกจ้างต่อไป

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทไทยแอโรว์ จำกัดผู้ร้อง เลิกจ้างนางสาวดาหวันสายล้ำ กรรมการลูกจ้าง ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 52)

ผู้คัดค้านจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 54)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าผู้คัดค้านทำงานล่วงเวลาแล้ว ถูกจับกุมในโกดังบริเวณที่ทำงานของผู้ร้องเล่นการพนันและให้การรับสารภาพชั้น พิจารณาของศาลผู้คัดค้านอุทธรณ์ว่า พยานผู้ร้องฟังไม่ได้ว่าผู้คัดค้านเข้าทำงานล่วง เวลาและจับกุมผู้คัดค้านได้บริเวณโกดังของผู้ร้องเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับ ฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของผู้คัดค้านชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าผู้คัดค้านทำงานล่วงเวลาแล้ว ถูกจับกุมในโกดังบริเวณที่ทำงานของผู้ร้องเล่นการพนันและให้การรับสารภาพชั้น พิจารณาของศาลผู้คัดค้านอุทธรณ์ว่า พยานผู้ร้องฟังไม่ได้ว่าผู้คัดค้านเข้าทำงานล่วง เวลาและจับกุมผู้คัดค้านได้บริเวณโกดังของผู้ร้องเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับ ฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของผู้คัดค้านชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สวรรณ ศักดารักษ์-ชลิต ประไพศาล-สมภาพ โชติกวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ